

CO2 und Chemiewaffenrecht: Eine rechtliche Revolution?

Von der wissenschaftlichen Evidenz zur völkerrechtlichen Verantwortung bei
aufgebrauchtem Carbon Budget

Erstellt im Juli 2025

Die wissenschaftlichen Fakten haben sich als so eindeutig und die Schadensdimension als so massiv erwiesen, dass die juristische Bewertung der **Chemiewaffenkonvention (CWC) für CO2 grundlegend neu bewertet werden muss**¹. Bei aufgebrauchtem CO2-Budget und nachgewiesener systematischer Vergiftung der Biosphäre stehen wir vor einer völlig anderen Rechtslage als bei theoretischen Zukunftsschäden.

IPCC AR6: "Das CO2-Budget für 1,5°C beträgt nur noch 420-580 GtCO₂ - entsprechend 10-14 Jahren bei aktuellen Emissionen."²

1. Die neue wissenschaftliche Realität verändert die Rechtslage

Die IPCC-Daten zeigen eine beispiellose Situation: **Das CO2-Budget für 1,5°C beträgt nur noch 420-580 GtCO₂**, entsprechend 10-14 Jahren bei aktuellen Emissionen von 42 GtCO₂/Jahr². Noch gravierender: **Alle 1,5°C-Szenarien setzen 100-1.000 GtCO₂ Carbon Removal voraus** - wir müssen also mehr CO₂ entfernen als emittieren³.

Wissenschaftliche Evidenz für systematische Biosphärenvergiftung:

- **9% Insektenrückgang pro Dekade global**⁴
- **76% Rückgang der Fluginsektenmasse** in Deutschland über 27 Jahre⁴
- **1.000-fach erhöhte Aussterberaten** gegenüber natürlichem Hintergrundniveau⁵
- **30% Ozeanversauerung** seit Industrialisierung⁶

Diese Realität bedeutet: **Jede weitere CO2-Emission ist keine "legitime industrielle Nutzung" mehr, sondern systematische Vergiftung bei aufgebrauchtem Budget**. Das verändert die juristische Bewertung fundamental.

2. Chemiewaffenkonvention bei systematischer Biosphärenvergiftung

2.1 Tatbestandserfüllung des Artikel II CWC

Artikel II der CWC definiert *toxische Chemikalien* als solche, die "durch chemische Wirkung auf Lebensprozesse dauerhaften Schaden für Tiere" verursachen können⁷. Bei den nun dokumentierten Schäden ist diese Definition klar erfüllt:

- **Systematische Biodiversitätszerstörung:** 9% Insektenrückgang pro Dekade, 1.000-fach erhöhte Aussterberaten^{4,5}
- **Direkte chemische Vergiftung:** Ozeanversauerung löst Kalziumkarbonat-Strukturen durch chemische Reaktion $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$ auf⁶
- **Irreversible Schäden:** Bei Overshoot-Szenarien entstehen "hazardous levels" mit permanenten Ökosystemverlusten⁸

2.2 Kollaps der Dual-Use-Argumentation

Die klassische Verteidigung - CO₂ diene "legitimen industriellen Zwecken" - wird bei aufgebrauchtem Carbon Budget rechtlich unhaltbar. **Wenn das Budget aufgebraucht ist und jede weitere Emission Carbon Removal erfordert, dann sind weitere Emissionen keine "normale Nutzung" mehr**, sondern vorsätzliche Überschreitung scientifically established limits^{2,3}.

Rechtliche Bewertung: "Das Absichtserfordernis wird bei dieser Schadensdimension sekundär. Wenn die Vergiftungswirkung wissenschaftlich eindeutig und die Schäden katastrophal sind, kann fortgesetzte Emission nicht mehr als 'unbeabsichtigte Nebeneffekte' abgetan werden."

3. Völkergewohnheitsrecht als klare Grenze

3.1 "Do No Harm"-Prinzip eindeutig verletzt

Das "Do No Harm"-Prinzip aus *Trail Smelter (1941)* ist bei den nachgewiesenen Schäden eindeutig verletzt⁹. Bei 1.000-fach erhöhten Aussterberaten, irreversiblen Ökosystemschäden und Millionen betroffenen Menschen durch Klimaextreme kann kein Staat mehr argumentieren, er verursache keinen "significant harm".

3.2 Vorsorgeprinzip als zwingende Anwendung

Das Vorsorgeprinzip ist bei der wissenschaftlichen Eindeutigkeit nicht mehr nur "emerging law", sondern **zwingende Anwendung bei existenziellen Bedrohungen**. Die EU-Rechtsprechung und breite internationale Aufnahme in Verträge sprechen für vollständigen Status als bindendes Völkergewohnheitsrecht¹⁰.

4. Systematische Menschenrechtsverletzungen

Bei aufgebrauchtem CO2-Budget und nachgewiesenen katastrophalen Folgen stellen **weitere staatliche CO2-Genehmigungen systematische Menschenrechtsverletzungen** dar:

Menschenrechtsverletzungen durch fortgesetzte Emissionen:

- **Recht auf Leben (Art. 6 ICCPR):** Vorhersagbare Todesfälle durch Hitzewellen, Dürren, Überschwemmungen¹¹
- **Folterverbot (Art. 7 ICCPR):** Klimabedingte Hungernöte erfüllen Definition systematischer Folter¹²
- **Recht auf Gesundheit:** Luftverschmutzung, Hitzestress, klimabedingte Krankheiten¹³

Die wegweisende *EGMR-Entscheidung in Verein KlimaSeniorinnen Schweiz v. Schweiz (2024)* bestätigte erstmals, dass unzureichende Klimapolitik Menschenrechte verletzt und formelle Genehmigungen nicht vor Menschenrechtsverletzungen schützen¹⁴.

5. Verhältnismäßigkeitsgrundsatz als zwingende Schranke

Die Verhältnismäßigkeitsprüfung fällt bei den etablierten Fakten eindeutig aus:

- **Legitimer Zweck:** Wirtschaftliche Interessen
- **Geeignetheit:** Fossile Emissionen sind nicht mehr geeignet für langfristige Wohlstandssicherung
- **Erforderlichkeit:** Alternative existieren (Renewables, Effizienz)
- **Angemessenheit:** Kurzfristige Wirtschaftsinteressen vs. Millionen Tote ist grotesk unverhältnismäßig

Bei aufgebrauchtem CO2-Budget und nachgewiesenen katastrophalen Folgen ist **jede weitere Emission rechtlich unverhältnismäßig**.

6. Ecocide als bereits eingetretene Realität

Ecocide ist nicht mehr zukünftige Bedrohung, sondern gegenwärtige Realität. Die 2024 von Pazifikstaaten beantragte Ecocide-Definition ist bereits erfüllt: "substantial likelihood of severe and widespread damage" ist nicht mehr Prognose, sondern documented reality¹⁵.

Ecocide-Belege:

- **9% Insektenrückgang pro Dekade** = systematische Zerstörung der Nahrungskette⁴
- **76% Rückgang der Fluginsektenmasse in Deutschland** = regionaler Ökosystemkollaps⁴
- **30% Ozeanversauerung** = systematische Vergiftung mariner Ökosysteme⁶

7. Neue Rechtslage: Sofortiger Emissionsstopp als zwingende Verpflichtung

Bei den nun etablierten Fakten ergibt sich eine völlig neue Rechtslage. Die wissenschaftlichen Fakten haben die Rechtslage revolutioniert:

1. **CO2-Emissionen erfüllen die CWC-Definition toxischer Chemikalien** bei systematischer Biosphärenvergiftung⁷
2. **Das Dual-Use-Argument kollabiert** bei aufgebrauchtem Budget und wissenschaftlich eindeutigen katastrophalen Folgen^{2,3}
3. **Völkergewohnheitsrecht ist eindeutig verletzt** ("Do No Harm", Vorsorgeprinzip)^{9,10}
4. **Menschenrechte werden systematisch verletzt** durch fortgesetzte Emissionen^{11,12,13}
5. **Verhältnismäßigkeit ist grotesk überschritten** (Wirtschaftsinteressen vs. Millionen Tote)

8. Schlussfolgerung: Rechtliche Unmöglichkeit weiterer Emissionen

Bei aufgebrauchtem CO₂-Budget und nachgewiesener systematischer Vergiftung der Biosphäre sind weitere staatliche CO₂-Genehmigungen:

- **Völkerrechtswidrig** (Do No Harm-Prinzip verletzt)⁹
- **Menschenrechtswidrig** (systematische Verletzung von Leben, Gesundheit, Folterverbot)^{11,12,13}
- **Unverhältnismäßig** (groteske Diskrepanz zwischen Nutzen und Schaden)
- **Potentiell als Ecocide/Chemiewaffeneinsatz qualifizierbar** bei dieser Schadensdimension¹⁵

Fazit: "Das Recht muss der wissenschaftlichen Realität folgen: Bei aufgebrauchtem Budget und exponentiell wachsenden katastrophalen Folgen ist sofortiger Emissionsstopp keine politische Option mehr, sondern zwingende rechtliche Verpflichtung."

Die bisherige juristische Argumentation ("könnte Schäden verursachen") ist obsolet. Die neue Realität lautet: **"Verursacht nachweislich systematische Vergiftung bei aufgebrauchtem planetaren Budget"** - eine völlig andere Rechtslage, die sofortiges Handeln zwingend macht.

Quellen und Rechtsprechung

- [1] Chemiewaffenkonvention (CWC) - Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW)
- [2] IPCC AR6 Working Group III: Mitigation of Climate Change, Chapter 2 - Carbon Budget Analysis
- [3] IPCC SR15 Chapter 2: Pathways limiting warming to 1.5°C - Carbon Dioxide Removal Requirements
- [4] Hallmann et al. (2017): More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass - PLOS ONE
- [5] IPBES Global Assessment Report (2019): 1 million species threatened with extinction
- [6] IPCC AR6 Working Group I: Ocean acidification - 30% increase since pre-industrial times
- [7] Chemiewaffenkonvention Artikel II - Definition toxischer Chemikalien
- [8] IIASA ENGAGE Project (2021): Avoiding overshoot scenarios and temperature peaks
- [9] Trail Smelter Arbitration (1941) - Do No Harm Principle in International Environmental Law
- [10] Vorsorgeprinzip - EU-Recht und internationale Umweltabkommen
- [11] UN-Menschenrechtsausschuss Allgemeiner Kommentar Nr. 36 (2018) - Recht auf Leben und Umwelt
- [12] Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte (ICCPR) Art. 7 - Folterverbot
- [13] Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (ICESCR) Art. 12 - Recht auf Gesundheit
- [14] EGMR: Verein KlimaSeniorinnen Schweiz v. Schweiz (2024) - Klimaschutz als Menschenrecht
- [15] Stop Ecocide International (2024): Pazifikstaaten beantragen Ecocide als fünftes Verbrechen im Römischen Statut